

1500387-34.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, COM REMISSÃO A ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500387-34.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500387-34.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040604/2022 - DEL.POL.SERRANA, 22974745 - DEL.POL.SERRANA, 2040604 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

LUCAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50, na Rua Domingos Teoro, 130, Jardim das Rosas II, nesta cidade e comarca de Serrana, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 8 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 2,25 gramas e 4 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 5,92 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 1/4), sendo convertida em preventiva pelo Juízo de Custódia (fls. 57/59).

Ofertada a denúncia (fls. 117/119), o denunciado foi notificado para apresentar defesa (fls. 121 e 128), em cuja oportunidade postulou a nomeação de defensor dativo.

Nomeado defensor, foi apresentada Defesa Prévia (fls. 132/133).

A denúncia foi recebida, determinando-se a citação do réu, e designando audiência para instrução (fls. 143/144).

Realizada a devida instrução processual, foi tomado o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu regularmente interrogado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

A ação penal é PROCEDENTE.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4); pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13); pelos laudos periciais (fls. 15/17 e 107/109); pelas fotografias (fls. 31/33) e pela prova testemunhal.

Igualmente quanto à autoria.

A testemunha de acusação Marcelo Mamede da Silva declarou em solo policial (fls. 5): que estava em patrulhamento quando foi acionado via COPOM sobre uma denúncia de tráfico de drogas nas proximidades da RUA DOMINGOS TEORO, N.º 130. Que a denúncia contava que um indivíduo de camiseta azul e short cinza deixava as drogas numa porteira de madeira que dá entrada ao terreno baldio. Que durante a traficância ele iria até esse local pegava a quantidade vendida e entregava ao usuário. Que dessa forma deslocaram-se até o local e lá chegando não avistaram o indivíduo, mas localizaram os entorpecentes, ora apreendidos em auto próprio e encaminhado para constatação. Que durante a localização dos entorpecentes o indivíduo apareceu e que ao visualizar a viatura empregou fuga. Que em perseguição ao mesmo os militares lograram êxito em sua captura, onde o indiciado confessou que estava vendendo as drogas assumindo também sua propriedade. Que durante revista pessoal foi localizado o valor apreendido em auto próprio. Que dessa forma conduziu o indiciado até esta delegacia onde o a Autoridade Policial deliberou pela prisão em flagrante delito. Em juízo, a testemunha Marcelo Mamede da Silva relatou que a central chamou a ocorrência e falou que um indivíduo havia guardado droga em terreno. Localizamos a droga que estava dentro de uma garrafa. O Lucas apareceu com as mesmas características e correu. A gente abordou e encontramos moedas. Ele confessou. Diante dos fatos, ele foi preso. A denúncia anônima falava de camiseta azul.

Naquele local tinha um bar, a rua é parada. De suspeito mesmo apenas ele, porque ele correu. O réu estava em via pública. Já abordei ele anteriormente, mas ele não tinha nada ilícito. A equipe já tinha apreendido ele. Não compareceu amigo ou familiar. Ele não falou quanto tempo traficava ou como adquiriu a droga.

A testemunha de acusação Rafael Lourenço Cordeiro declarou em solo policial (fls. 7): que estava em patrulhamento quando foi acionado via COPOM sobre uma denúncia de tráfico de drogas nas proximidades da RUA DOMINGOS TEORO, N.º 130. QUE a denúncia contava que um indivíduo de camiseta azul e short cinza deixava as drogas numa porteira de madeira que dá entrada ao terreno baldio. Que durante a traficância ele iria até esse local pegava a quantidade vendida e entregava ao usuário. Que dessa forma deslocaram-se até o local e lá chegando não avistaram o indivíduo, mas localizaram os entorpecentes, ora apreendidos em auto próprio e encaminhado para constatação. Que durante a localização dos entorpecentes o indivíduo apareceu e que ao visualizar a viatura empregou fuga. Que em perseguição ao mesmo os militares lograram êxito em sua captura, onde o indiciado confessou que estava vendendo as drogas assumindo também sua propriedade. Que durante revista pessoal foi localizado o valor apreendido em auto próprio. Que dessa forma conduziu o indiciado até esta delegacia onde o a Autoridade Policial deliberou pela prisão em flagrante delito. Em juízo, a testemunha Rafael Lourenço Cordeiro confirmou as declarações da testemunha Marcelo Mamede. Não me recordo do acusado anteriormente. A minha equipe não tinha informações de que ele traficava. Ele tinha algumas moedas somente. Ele

admitiu que estava traficando. Ele falou que correu porque ficou com medo. Ele falou que adquiriu a droga em Ribeirão. Não se aproximou, amigou ou familiar do réu. Ouvido na delegacia, o réu Lucas dos Santos declarou que (fls. 8): que estava no meio do mato tomando um refrigerante, quando foi abordado pelos policiais militares, quanto ao entorpecente alega que lhe pertence e que estava no local traficando, aproximadamente uma semana que pegou o entorpecente na rua de um desconhecido.

Interrogado em juízo, o réu Lucas dos Santos afirmou que eu sou de Alagoas.

Confessou o fato.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais, especialmente daquele que estava à paisana, revestem-se de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las, o que não fez. Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, inclusive alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Ainda que os policiais não tenham visto o réu efetivamente entregando entorpecentes a qualquer usuário, em nada a socorre, pois, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo, que dentre os núcleos penais, estabelece a conduta de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo, para fins de tráfico ilícito, substância entorpecente.

Não há evidências, ademais, de que a droga realmente estivesse com o acusado apenas para uso próprio, e nem mesmo a alegação de vício tem o condão de operar a desclassificação para uso, pois como de trivial sabença, normalmente encontra-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

Inviável, de conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil ao acusado.

Tratando-se de réu é tecnicamente primário, com bons antecedentes (FA e certidões - fls. 38/41), sem indícios que se dedique à atividade criminosas ou integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa redutora prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por mais, conforme noticiado no Informativo 965 do E. STF: "A previsão da redução de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial a fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Desse modo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena. Em outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus de provar o contrário é do Ministério Público. Assim, o STF considerou preenchidas as condições da aplicação da redução de pena, por se estar diante de ré primária, com bons

anteriores e sem indicação de pertencimento a organização criminosa." (<https://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo965.htm>)
No mesmo sentido:

"Penal e Processual Penal. 2. Execução provisória da pena. Inadmissibilidade. Precedentes do Plenário (ADCs 43, 44 e 54). 3. Aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Afastamento sem motivação legítima. Ilegalidade. 4. Provimento ao agravo regimental e concessão parcial da ordem, determinando ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta à paciente e aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente. Concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para revogar a prisão para execução provisória da pena." (HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO, COM REMISSÃO A ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO DO TIPO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA A MODALIDADE ABERTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015) - Absolvendo-se os pacientes do crime de associação para o tráfico, e sendo esta condenação, bem como a quantidade das drogas apreendidas (127 g de maconha e 7 g de cocaína) - que não desborda do ordinário do tipo - os únicos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para afastar a aplicação da redutora do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, deve ela ser aplicada, no patamar de 2/3 - Em virtude do redimensionamento da pena, que não supera 4 anos de reclusão, aliado à primariedade dos pacientes e ao fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhes são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, c, do Código Penal, e a substituição da prisão por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas dos pacientes a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 193 dias-multa, além de fixar o regime aberto e substituir as penas privativas de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juiz singular." (STJ - HC: 475738 RJ 2018/0281673-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE PREPARADO. CRIME IMPOSSÍVEL E PROVA ILÍCITA. TESES NÃO EXAMINADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CORRÉUS NAS MESMAS CONDIÇÕES FÁTICAS E SUBJETIVAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 9 KG DE COCAÍNA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA VALORADA EM MAIS DE UMA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE QUE INTEGRASSE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REDUTORA NA FRAÇÃO DE 1/6. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DO AGENTE SEMELHANTE A DE 'MULA' DO TRÁFICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM

CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade - A defesa sustenta que o processo criminal baseou-se em flagrante preparado, sendo caso de crime impossível. Subsidiariamente, alega que toda a prova decorrente deste flagrante provocado seria ilegal - Verifica-se, de plano, que a Corte estadual não se pronunciou acerca de nenhuma das duas teses (fls. 25/30, 31/46 e 715/721), de maneira que não poderia este Superior Tribunal de Justiça conhecer, originariamente, das questões, sob pena de supressão de instância - É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, desde que os acusados se encontrem na mesma situação fática e subjetiva, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base (HC 330.554/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 2/12/2015) - Esta Corte Superior, na esteira do que firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666.334/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 6/5/2014), pacificou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, simultaneamente, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem - Embora esta Corte Superior tenha jurisprudência firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida servem para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, vem, outrossim, decidindo que a referida vetorial, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porque, dissociada de outros elementos de prova porventura existentes nos autos, ela não basta para atestar a dedicação do apenado à atividade criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa - No mesmo sentido, são os precedentes do col. Pretório Excelso, que firmam a possibilidade, em tese, de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de 'mula do tráfico' - Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a atuação no transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, não patenteia, de modo automático, a adesão estável e permanente do apenado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. Precedentes - Assim, no caso, impõe-se a concessão da ordem para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a redutora do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 - Esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso - No caso dos autos, a elevada quantidade de droga apreendida - quase 9kg de cocaína - autoriza uma maior repressão estatal, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 416 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação." (STJ - HC: 466202 SP 2018/0218662-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP

(DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base. 4. Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou quantidade de drogas apreendidas; da mesma maneira, configura constrangimento ilegal a redução da fração de diminuição de pena por esse mesmo e único motivo. 5. A ausência de comprovação de ocupação lícita não é suficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosas. 6. Os atos infracionais só podem ser utilizados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa para fins de afastamento do tráfico privilegiado, quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, que deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração (EResp n. 1.916.596/SP, Terceira Seção). 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 670017 SP 2021/0165062-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Desta feita, tendo em vista serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a reprimenda deve ser diminuída no patamar máximo de 2/3.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

Neste mister, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, as circunstâncias judiciais são normais ao caso concreto, o réu é primário e de bons antecedentes (fls. 38/40), sendo assim, fixo a pena no mínimo legal, qual seja 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, temos presente a atenuante da menoridade, tendo em vista, que na época dos fatos o réu era menor de 21 anos de idade (fls. 8), contudo, deixo de reduzir a pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal, sendo vetada nesta fase da dosimetria da pena esta ser reduzida aquém do mínimo conforme entendimento sumulado do STJ.

Na terceira etapa, em observância ao disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, conforme fundamentação supra, tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, de valor unitário mínimo.

O regime inicial será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e levando-se em consideração a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017), bem como a reafirmação de nossos Tribunais Superiores de que o chamado tráfico privilegiado não pode ser equiparado a hediondo (STF, HC 118.533; e STJ, RResp 1.398.088, que culminou com o cancelamento da Súmula 512, que dispunha o contrário).

Ainda, atento à Resolução 5/2012 do Senado Federal, deixo de substituir a pena corporal por privativas de liberdade por entender, ausente casa de albergado, ser mais favorável ao réu as condições do regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público e, em consequência, CONDENO o acusado LUCAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11343/06.

Concedo o direito de recorrer em liberdade, eis que não estão mais presentes os pressupostos para manutenção da prisão cautelar.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Autorizo, desde já, a destruição de drogas que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda, em favor da União, dos bens, direitos ou valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: 1) Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; e 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.
P. I. C.
Serrana, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA